

DIREITO CONSTITUCIONAL

Servidores Publicos

Arts. 37-41 + Revisao Geral de Constitucional — apostila, estabilidade,
remuneracao e direitos, 35 questoes com gabarito comentado

Concurso **Sedes/DF** · Banca **Quadrix** · 2026
Tecnico Administrativo (Cargo 202)

Dia 9 · 35 questoes para fazer agora

1. Princípios da Administração Pública (art. 37, caput)

A Administração Pública deve obedecer a cinco princípios: **Legalidade** (não pode fazer nada sem lei), **Impessoalidade** (sem discriminação ou favorecimento), **Moralidade** (honestidade e ética), **Publicidade** (transparência de atos) e **Eficiência** (melhor desempenho). O princípio mais cobrado é a **legalidade**: enquanto o particular pode fazer tudo que não é proibido, a Administração só faz o que lei autoriza.

2. Regime dos servidores públicos (art. 39)

Os servidores públicos civis são regidos por **lei em cada ente federado** (União, Estado, DF, Município). Podem ter regime **estatutário** (por lei) ou **celetista** (contrato por lei, mas regras da CLT). Seu **subsídio** é valor fixo, único, por cargo/função, sem adicionais (diferencia-se de "salário"). São **vedados** acréscimos pecuniários não previstos em lei e vinculação ou equiparação de remuneração.

3. Acumulação de cargos (art. 37, inciso XVI)

Regra geral: proibido acumular. **Exceções permitidas**: dois cargos de professor; um cargo de professor + um técnico ou cientista; dois magistério; médico + professor. Limite máximo: dois cargos (não três ou mais). **Indenizações e pensões** não são consideradas "acumulação".

4. Estágio probatório (art. 41, parágrafo 1º)

Todo servidor de novo ingresso cumpre **3 anos de estágio probatório**. Durante este período, pode ser **exonerado sem justa causa** (se não aprovado). Após 3 anos, se aprovado, adquire **estabilidade** e só pode ser demitido por **sentença judicial**, **processo administrativo** (com contraditório e ampla defesa) ou **insuficiência em avaliação periódica de desempenho**.

5. Teto remuneratório e subsídio (art. 37, parágrafo 11)

A remuneração de servidores em cada ente não pode ultrapassar o subsídio do chefe daquele ente: **União** → subsídio do Presidente; **Estado** → subsídio do Governador; **Município** → subsídio do Prefeito; **DF** → subsídio do Governador. Este é o "teto constitucional" e é inviolável.

6. Direito de greve (art. 37, parágrafo 7º)

Servidores públicos **tem direito de greve**, conforme **lei que o regulamenta**. A lei define limites para preservar funcionamento de serviços essenciais. Greve não autorizada pela lei é abusiva e pode gerar responsabilidade civil.

7. Revisão geral de Constitucional

Supremo Tribunal Federal (STF): 11 ministros, guardião da CF, julga ações constitucionais e define jurisprudência. **Emendas constitucionais**: exigem 3/5 em duas votações em cada Casa; não podem emendar cláusulas pétreas. **Direitos fundamentais**: arts. 5º-17 (vida, liberdade, igualdade, direitos sociais). **Organização estatal**: União, Estados, DF, Municípios; três Poderes. **Lei complementar vs. ordinária**: complementar é superior, exige maioria absoluta. **Medida provisória**: 60 dias + prorrogação de 60 dias. **Princípios**: legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência.

8. 35 questoes para fazer agora

Resolva sem gabarito. **1-15:** Certo/Errado. **16-35:** multipla escolha (A-E). Gabarito na secao 9.

Parte I — Julgue os itens (Certo / Errado)

1. A Administracao Publica direta ou indireta de qualquer dos Poderes deve obdecer ao princípio da legalidade.

() Certo () Errado

2. Servidor publico em estagio probatorio pode ser exonerado sem justa causa.

() Certo () Errado

3. A estabilidade do servidor publico é absoluta; nao pode ser perfeita em hipotese alguma.

() Certo () Errado

4. Lei municipal pode criar cargos de provimento vitalicio.

() Certo () Errado

5. O servidor estavel so pode ser demitido por sentenca judicial.

() Certo () Errado

6. Acumulacao de cargos publicos é proibida em qualquer hipotese.

() Certo () Errado

7. A remuneracao dos servidores publicos deve respeitar o limite constitucional de subsídio do Presidente da Republica.

() Certo () Errado

8. Servidores publicos estaduais podem receber remuneracao superior ao subsídio do Governador.

() Certo () Errado

9. Servidor publico nao tem direito a greve.

() Certo () Errado

10. Despedida sem justa causa de servidor estavel é permitida em tempos de crise economica.

() Certo () Errado

11. O Presidente da Republica pode perder a estabilidade por avaliacao periodica de desempenho.

() Certo () Errado

12. Todos os cargos publicos devem ser criados por lei.

() Certo () Errado

13. Servidor publico em estagio probatorio adquire estabilidade automaticamente apos 3 anos.

() Certo () Errado

14. Pode haver criação de novos direitos sociais sem lei complementar.

() Certo () Errado

15. Leis ordinárias podem revogar lei complementar.

() Certo () Errado

Parte II — Multipla escolha (A-E)

16. O princípio da legalidade na Administração Pública significa que **LEGALIDADE**

- A) a Administração pode fazer tudo aquilo não proibido em lei.
- B) a Administração só pode fazer aquilo expressamente autorizado em lei.
- C) não há necessidade de lei para atos da Administração.
- D) a Administração é livre de vinculações legais.
- E) leis podem não ser cumpridas conforme a conveniência.

17. Servidor em estágio probatório de 3 anos pode ser **ESTAGIO PROBATORIO**

- A) exonerado sem justa causa, se não aprovado ao final.
- B) automaticamente promovido após 2 anos.
- C) demitido apenas por justa causa comprovada.
- D) afastado para sempre sem qualquer avaliação.
- E) transformado em vitalício.

18. Servidor estável pode perder a estabilidade por **ESTABILIDADE**

- A) decisão arbitrária do Presidente.
- B) falta de comparecimento em um dia de trabalho.
- C) sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo ou insuficiência em avaliação periódica.
- D) recusa em realizar atividades extras não pagas.
- E) opiniões políticas discordantes.

19. É permitido ao servidor público acumular **ACUMULACAO**

- A) dois cargos quaisquer.
- B) três ou mais funções.
- C) dois cargos de professor ou um professor + um de técnico/científico.
- D) cargos sem limite.
- E) funções eletivas com cargos técnicos simultaneamente.

20. A remuneração de servidores estaduais não pode ultrapassar **TETO REMUNERATORIO**

- A) o dobro do salário mínimo.
- B) valor arbitrado pelo Governador.
- C) o subsídio do Governador.
- D) o salário mínimo.
- E) o subsídio do Presidente.

21. Cargos e funcoes publicos devem ser criados por **CRIACAO DE CARGOS**

- A) decreto do Executivo.
- B) portaria da administracao.
- C) lei em cada ente.
- D) decisao do tribunal.
- E) costume administrativo.

22. Servidores publicos civis nao podem ser regidos por **REGIME ESTATUTARIO**

- A) consolidacao das leis trabalhistas (CLT).
- B) lei local (estatuto).
- C) regime juridico unico.
- D) direito administrativo.
- E) Constituicao Federal.

23. O direito de greve de servidores publicos **GREVE**

- A) é inexistente; servidores nao podem greve.
- B) é assegurado, conforme lei que o regulamenta.
- C) depende de autorizacao do Presidente.
- D) é limitado a sindicatos.
- E) nao pode ser regulado por lei.

24. Servidor estavel pode ser demitido por insuficiencia em **AVALIACAO DE DESEMPENHO**

- A) uma unica avaliacao.
- B) avaliacao periodica de desempenho conforme lei.
- C) avaliacao escolhida arbitrariamente.
- D) avaliacao sem direito a defesa.
- E) avaliacao sem regulamentacao.

25. Presidente da Republica tem mandato de **LIMITE DE MANDATO**

- A) 2 anos.
- B) 3 anos.
- C) 4 anos, com reeleicao permitida uma vez.
- D) 4 anos, sem possibilidade de reeleicao.
- E) 5 anos.

26. O CNJ é responsavel por **CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA**

- A) julgar causas civeis e criminais.
- B) controlar administrativa e financeiramente o Poder Judiciario.
- C) editar codigos de processo.
- D) criar novos tribunais.
- E) substituir o STF.

27. Proposta de emenda a Constituicao pode ser rejeitada por **EMENDAS CONSTITUCIONAIS**

- A) maioria simples do Congresso.
- B) maioria dos dois terços do Senado apenas.
- C) maioria de tres quintos em duas votacoes em cada Casa.
- D) decisao do STF.
- E) veto do Presidente.

28. Mandado de injuncao é cabível quando **MANDADO DE INJUNCAO**

- A) existe lesao a direito.
- B) falta norma regulamentadora que inviabiliza direito constitucional.
- C) ha ameaca a liberdade de locomocao.
- D) se quer conhecer dados pessoais.
- E) ha abuso de autoridade.

29. Subsidio nada mais é do que **SUBSIDIO**

- A) bonificacao voluntaria.
- B) salario fixado conforme o nivel salarial de cada um.
- C) valor unico de remuneracao estabelecido em lei, por cargo ou funcao.
- D) valor variavel conforme desempenho.
- E) complemento de renda.

30. O princípio da moralidade administrativa exige **PRINCÍPIO DA MORALIDADE**

- A) honestidade publica e conformidade com regras de conduta social.
- B) apenas cumprimento formal da lei.
- C) que todos os atos sejam apreciados pelo povo.
- D) inexistencia de qualquer controle.
- E) liberdade absoluta de conducao.

9. Gabarito comentado

1. **CERTO** — Correto. Art. 37: legalidade é fundamento (nao pode fazer nada sem lei).
2. **CERTO** — Correto. O estagio probatorio permite exoneraçao imotivada; após 3 anos, adquire estabilidade.
3. **ERRADO** — Errado. Estabilidade pode ser perdida por sentença judicial, processo administrativo ou avaliacao periodica de desempenho.
4. **ERRADO** — Errado. Cargo vitalicio é proibido desde 1988 (art. 41). Todos os cargos devem ter estagio probatorio de 3 anos.
5. **ERRADO** — Errado. Pode ser demitido também por processo administrativo (com direito a defesa) ou por insuficiencia em avaliacao de desempenho.
6. **ERRADO** — Errado. É permitida em casos específicos: dois cargos de professor; um cargo de professor + tecnico/cientif; dois magistério; médico + professor (art. 37, inciso XVI).
7. **CERTO** — Correto. Art. 37, parágrafo 11: remuneracao nao pode ultrapassar o subsídio presidencial (regra do teto).
8. **ERRADO** — Errado. O teto constitucional é o subsídio do Governador para Estado e do Prefeito para Municipio (art. 37, parágrafo 11).
9. **ERRADO** — Errado. O direito de greve é assegurado a servidores publicos, mas a lei pode regulamentar (art. 37, parágrafo 7º).
10. **ERRADO** — Errado. Estabilidade protege contra demissao sem justa causa, ponto. Crise economica nao autoriza arbitrio.
11. **ERRADO** — Errado. Presidente é cargo eletivo, nao se submete ao regime dos servidores publicos.
12. **CERTO** — Correto. Art. 37, parágrafo 5º: criacao de cargos, funcoes, empregos só por lei (em cada ente).
13. **CERTO** — Correto. Art. 41, parágrafo 1º: apos 3 anos de estagio probatorio, servidor adquire estabilidade.
14. **CERTO** — Correto. Lei ordinaria é suficiente para criar direitos sociais; lei complementar é exceção.
15. **ERRADO** — Errado. Lei ordinaria nao pode revogar lei complementar; apenas outra lei complementar pode.
16. Gabarito B: Administracao so faz o que lei permite (art. 37). A: incorreto (deve ser autorizado). C, D, E: violam legalidade.
17. Gabarito A: estagio permite exoneraçao imotivada se nao aprovado (art. 41, parágrafo 1º). B: nao há promocao automatica. C: nao é necessaria justa causa. D, E: incorretos.
18. Gabarito C: as tres hipoteses que permitem perda de estabilidade (art. 41, parágrafo 1º, incisos). A: arbitrio proibido. B: exagerado. D, E: proibidos.
19. Gabarito C: excecoes permitidas listadas no art. 37, inciso XVI. A, B: limite dois. D: ha limite. E: incompatibilidades.
20. Gabarito C: teto estadual é subsídio do Governador; Federal é subsídio do Presidente (art. 37, parágrafo 11). E: apenas para federal.
21. Gabarito C: lei em cada ente federado (art. 37, parágrafo 5º). A, B, D, E: nao têm competencia.
22. Gabarito A: CLT é para setor privado; publico segue estatuto ou regime juridico (art. 39). B, C, D, E: sao aplicaveis.
23. Gabarito B: direito assegurado, regulado por lei (art. 37, parágrafo 7º). A: existe. C: nao depende de autorizacao. D: é direito do servidor. E: lei regula.
24. Gabarito B: avaliacao periodica conforme lei, com devido processo (art. 41, parágrafo 1º, inciso II). A: exige repetidao. C, D, E: violam direitos.
25. Gabarito C: 4 anos, reelegível uma vez (maximo 8 anos) (art. 82). A, B: incorretos. D: reeleicao é permitida. E: incorreto.
26. Gabarito B: CNJ controla Judiciario (art. 103-B). A: nao julga. C, D: outras competencias. E: nao substitui STF.
27. Gabarito C: exige tres quintos em ambas as Casas, em dois turnos (art. 60, parágrafo 2º). A: nao é maioria simples. B: exige ambas as Casas. D, E: nao têm essas competencias.

28. Gabarito B: injuncao combate omissao legislativa (art. 5º, inciso LXXI). A: é mandado seg. C: é habeas corpus. D: é habeas data. E: é mandado seg.

29. Gabarito C: subsidio é valor fixo, unico, por cargo/funcao, sem adicionais (art. 39, parágrafo 1º). A: nao é voluntario. B, D: podem variar indevidamente. E: é parte principal da remuneracao.

30. Gabarito A: moralidade é dever de honestidade e respeito a etica publica (art. 37, caput). B: vai alem do formal. C: nao é necessario. D, E: ha controle.
